La fin du contrat

Droit anglais des contrats | Guide d'étude | Validité et extinction des obligations

Commencez par établir la chronologie. La difficulté touche-t-elle le consentement ou la validité au moment de la conclusion ? Est-elle survenue pendant l'exécution d'un contrat valable ? Cette distinction aide à déterminer le régime applicable et le sort des paiements et des droits déjà acquis.

1. Contrat nul, contrat annulable et extinction des obligations

Un contrat **nul** (*void*) est dépourvu d'effet obligatoire dès l'origine. Un contrat **annulable** (*voidable*) produit ses effets tant que la partie habilitée ne l'a pas fait annuler. Le terme **discharge** désigne l'extinction des obligations concernées. En cas de rupture pour inexécution grave, elle porte en principe sur les obligations principales à exécuter à l'avenir. Les droits déjà acquis peuvent subsister.

2. Misrepresentation | Quel rôle a joué la déclaration ?

Une déclaration trompeuse qui remplit les conditions de la *misrepresentation* et a influencé la décision de contracter rend en principe le contrat annulable. La *rescission*, qui vise à défaire l'opération, est soumise à certaines limites. Les dommages-intérêts relèvent d'une analyse distincte. Les articles 1 et 2 du Misrepresentation Act 1967 encadrent ces questions.

3. Erreur | Une erreur fondamentale existait-elle dès la conclusion ?

L'erreur commune (*common mistake*) obéit à des conditions strictes. Selon *Great Peace*, l'erreur partagée doit notamment rendre l'exécution impossible et le contrat ne doit pas avoir réparti le risque en cause. Une attente déçue ne suffit pas. D'autres catégories d'erreur ont leurs propres critères.

4. Illicéité | La demande peut-elle être accueillie ?

Examinez d'abord les textes applicables. Pour l'exception d'illicéité en common law, *Patel v Mirza* invite à examiner la finalité de la règle violée, les autres intérêts publics en jeu et la proportionnalité d'un rejet de la demande. Obtenir la restitution d'une somme versée et obtenir l'exécution du contrat sont deux questions distinctes.

> Legal English | **Void** signifie dépourvu d'effet obligatoire dès l'origine. **Voidable** qualifie un contrat qui produit ses effets jusqu'à son annulation.

Les atteintes au consentement

1. Duress | Pression illégitime

Vérifiez si la pression était illégitime et si elle a conduit la partie à contracter. En cas de contrainte économique, il importe de savoir si une solution raisonnable existait. La menace d'un fournisseur de retenir une livraison déjà due sans paiement supplémentaire peut relever de ce régime si l'acheteur n'a aucune solution réaliste. Selon *Times Travel*, la menace d'un acte licite ne relève de la contrainte que dans des cas exceptionnels.

2. Undue influence | Abus d'influence

L'abus d'influence peut être prouvé directement. Selon *Etridge*, une relation de confiance, jointe à une opération qui appelle une explication, peut permettre au juge d'inférer un abus d'influence. L'autre partie peut renverser cette inférence. Un conseil indépendant peut être pertinent. Examinez son contenu et la liberté de décision de la personne concernée.

Si une personne garantit sans raison apparente les dettes d'un conseiller auquel elle se fie, il convient d'examiner comment son consentement a été obtenu.

3. Rescission | Défaire l'opération

La *rescission* vise, dans la mesure du possible, à replacer les parties dans leur situation antérieure. Selon le fondement et les faits, la confirmation du contrat, les droits de tiers ou des difficultés de restitution peuvent y faire obstacle. Déterminez quand la pression a cessé ou quand la partie a découvert les faits, puis comment elle a réagi.

4. Reconstituer les faits à partir des preuves

Pour la contrainte, relevez la menace, le délai imposé, les solutions de rechange et toute protestation. Pour l'abus d'influence, cherchez qui a organisé l'opération et comment la décision a été prise. Identifiez le contrat ou l'avenant dont la conclusion est contestée.

> La **duress** se caractérise par une pression illégitime. L'**undue influence** porte sur l'usage abusif d'une influence sur la décision d'autrui.

L’extinction des obligations

1. Exécution | Les parties accomplissent ce qu’elles ont promis

L’exécution conforme éteint les obligations exécutées. Dans une vente ordinaire, la livraison et le paiement peuvent solder les obligations principales. Vérifiez si certaines stipulations survivent, telle une obligation de confidentialité.

2. Accord | Les parties conviennent de mettre fin au contrat

Les parties peuvent conclure un accord valable de rupture ou exercer un droit de résiliation prévu au contrat. Une renonciation réciproque peut constituer la *consideration*. Vérifiez les formalités convenues, notamment celles relatives à l’écrit et à la notification.

3. Inexécution | La partie lésée dispose d’un choix

Une *repudiatory breach*, par exemple un refus sans équivoque d’exécuter une obligation essentielle, permet à l’autre partie de mettre fin au contrat ou de le maintenir. Pour une stipulation intermédiaire (*innominate term*), *Hong Kong Fir* invite à rechercher si l’inexécution prive la partie lésée de la quasi-totalité du bénéfice attendu. Une inexécution moins grave peut donner droit à réparation si le préjudice est établi. La rupture met en principe fin aux obligations principales futures. Les droits acquis et les demandes de réparation peuvent subsister.

4. Frustration | Un événement ultérieur bouleverse l’exécution

Un événement ultérieur peut, en l’absence de faute pertinente, rendre l’exécution impossible, illicite ou radicalement différente de celle qui était convenue. Examinez la répartition contractuelle des risques. Une hausse des coûts ou un retard ne suffisent généralement pas (*Davis Contractors*). La *frustration* libère de plein droit les parties de l’exécution future. La loi de 1943, lorsqu’elle s’applique, règle le sort des paiements, des frais et des avantages déjà procurés.

> Legal English | **Accept the repudiation** signifie exercer le choix de mettre fin au contrat pour inexécution grave. La **frustration** produit ses effets de plein droit.

Cas pratique corrigé et sources

L’exposition sur le quai

Une société réserve une salle précise pour une exposition d’une journée et verse 3 000 £ d’avance. Le lieu et la date sont fixés. Le contrat ne répartit pas le risque d’une fermeture administrative. Une nouvelle décision imprévisible interdit l’usage de la salle ce jour-là, sans faute des parties. Que se passe-t-il si l’usage reste autorisé, mais que le propriétaire refuse sans équivoque de fournir la salle à la date convenue ?

Corrigé

Interdiction administrative. L’usage convenu devient illicite après la conclusion. Faute de répartition contractuelle de ce risque, la *frustration* est probable et opère de plein droit. Si la loi de 1943 s’applique, l’avance est en principe récupérable, sous réserve de la somme que le juge peut autoriser le propriétaire à conserver au titre de frais admissibles.

Refus du propriétaire. Le refus touche à l’obligation essentielle et constitue vraisemblablement une *repudiatory breach*. L’organisateur peut choisir de mettre fin au contrat et réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice établi, selon les règles de droit commun. La restitution de l’avance doit être examinée séparément selon les règles applicables en cas d’inexécution.

> Variante | Avant la signature, le propriétaire affirme sciemment à tort qu’une autorisation requise a déjà été délivrée. L’organisateur signe en se fondant sur cette déclaration. Examinez d’abord la *misrepresentation* et la possibilité d’une *rescission*.

Jurisprudence et textes de référence

Misrepresentation Act 1967 ss 1–2 | Déclaration trompeuse
Great Peace Shipping v Tsavliris Salvage [2002] EWCA Civ 1407 | Erreur commune
Patel v Mirza [2016] UKSC 42 | Illicéité
Pakistan International Airline Corp v Times Travel [2021] UKSC 40 | Contrainte économique
Royal Bank of Scotland v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44 | Abus d’influence
Hong Kong Fir Shipping v Kawasaki [1962] 2 QB 26 | Inexécution grave
Davis Contractors v Fareham UDC [1956] AC 696 | Frustration
Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943 ss 1–2 | Conséquences financières